



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 1888/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: ECO050 Concessionária de Rodovias S.A.

Referência: 50500.017887/2021-45

Assunto: Assunto: Proposta de Termo Aditivo - Retorno em Nível no km 196+500 da BR-050/GO – BR-050/GO/MG - Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), do pleito de inclusão de investimento no [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#) referente à implantação de retorno em nível no km 196+500 da BR-050/GO solicitado pela ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A., através da Carta ECO050-GAC-0990-2024 (SEI nº 25433072).

2. O sistema rodoviário explorado compreende a BR-050/GO/MG - trecho entre o entroncamento com a BR-040, em Goiás, até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo, conforme mapa de situação ilustrado na Figura adiante:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-050/GO/MG



3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#)

Quadro 1 - Dados da concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR 050/GO/MG
2	Extensão do Sistema Rodoviário	436,6 Km
3	Prazo do contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Maio de 2012
5	Assinatura do Contrato	17/04/2013
6	Início da Concessão	08/01/2014
7	Início da Cobrança de Pedágio	12/04/2015
8	11º Ano de Concessão	08/01/2024 a 07/01/2025

II. HISTÓRICO PROCESSUAL

4. A tabela a seguir apresenta o histórico processual com as correspondências encaminhadas pela Concessionária e as análises realizadas pela ANTT para o pleito em tela:

Quadro 2: Resumo histórico processual.

Item	Documento	Número SEI	Data	Descrição
1	Carta MGO-ADC-0114 - 2021	5516925	03/03/2021	Concessionária ECO050 encaminha à GEENG o projeto Executivo via de capa amarela e orçamento referente ao retorno do km 196+500, da BR-050/MG.
2	Despacho GEFIR	5539605	09/03/2021	Encaminha o processo à GEENG para análise, enquadrando-o como obra Extra-PER.
3	Ofício nº 9231/2021/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	5832009	25/03/2021	Solicita informações para a Concessionária para prosseguimento da análise
4	Carta ECO050-GAC-0279-2021	6456584	17/05/2021	Apresenta a informação solicitada.
5	Parecer nº 359/2021/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR	6665236	07/06/2021	Conclui pela objeção ao projeto Executivo0 apresentado
6	Ofício nº 14899/2021/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	6665277	07/06/2021	Informa a Concessionária a respeito da análise realizada e solicita a reapresentação do projeto Executivo
7	Carta ECO050-GAC-0624-2021	8702012	08/11/2021	Reapresenta o projeto executivo para avaliação
8	Parecer nº 115/2022/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR	10182981	06/03/2022	Conclui pela objeção ao projeto executivo apresentado
9	Ofício nº 4713/2022/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	10182998	06/03/2022	Informa a concessionária sobre a análise realizada
10	Carta ECO050-GAC-0343-2022	11513780	25/05/2022	Reapresenta o projeto executivo para análise
11	Parecer nº 300/2022/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR	11598779	26/06/2022	Conclui pela não objeção ao projeto executivo apresentado
12	Parecer nº 29/2022/COROR/GEENG/SUROD/DIR	11868321	27/06/2022	Conclui pela objeção ao orçamento apresentado
13	Ofício nº 18003/2022/COROR/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	11868572	27/06/2022	Informa à concessionária sobre a análise realizada

14	Carta ECO050-GAC-0521-2022	12731130	12/08/2022	Apresenta as premissas adotadas para a reapresentação dos orçamentos relacionados aos retornos em nível, em atenção à reunião realizada no dia 24/06/2022.
15	Parecer nº 85/2022/COROR/GEENG/SUOD/DIR	13238270	06/09/2022	Parecer "inconclusivo" referente à análise da Carta ECO050-GAC-0521-2022
16	Ofício nº 27173/2022/COROR/GEENG/SUOD/DIR-ANTT	13238633	06/09/2022	Encaminha Parecer 85 e solicita apresentação da versão final do projeto executivo e orçamento
17	Carta ECO050-GAC-0757-2022	14317650	10/11/2022	Concessionária reapresenta projeto executivo e orçamento para análise
18	Parecer nº 142/2023/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR	15803852	10/03/2023	Parecer CPROJ/GEENG conclui pela "não objeção" ao Projeto Executivo
19	Parecer nº 30/2023/COROR/GEENG/SUOD/DIR	15815915	14/03/2023	Parecer COROR/GEENG conclui pela não objeção à versão final do projeto executivo e orçamento
20	Ofício nº 7446/2023/COROR/GEENG/SUOD/DIR-ANTT	15927828	14/03/2023	Comunica o resultado das análises à concessionária
21	Carta ECO050-GAC-0867-2024	24660995	12/07/2024	Concessionária solicita autorização para início das obras do retorno localizado no km 196+500
22	Autorização de início de obra nº 262/2024	24736021	18/07/2024	Autorização de início de obra
23	Carta ECO050-GAC-0990-2024	25433072	26/08/2024	Concessionária solicita, em alinhamento com o Art. 46 da Resolução 6.000/2022, a formalização do Termo Aditivo Contratual.
24	Despacho COGIP	25841141	17/09/2024	Encaminha o processo para análise de mérito

III. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

5. A seguir são apresentadas as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013, Programa de Exploração da Rodovia - PER](#) e demais Anexos e Termos Aditivos ao Contrato;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da ANTT (RCR 1);
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;

- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT (RCR 2);
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT (RCR 3);
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

IV. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6. A princípio cabe destacar que na época da assunção das Concessões da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais - PROCROFE, se deu início às discussões relacionadas à inclusão de retornos em nível aos respectivos Contratos de Concessão. Tais questões surgiram, principalmente, em virtude da ausência de previsão, no Programa de Exploração da Rodovia (PER), de retornos em nível com distâncias razoáveis entre si nos trechos que seriam duplicados, a fim de diminuir o tempo de viagem das populações lindeiras e promover a melhoria dos trajetos para os usuários de longa distância.

7. Desse modo, por meio da 1ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio - TBP, [Nota Técnica nº 34/2015/GEROR/SUINF](#), de 30/03/2015, a ANTT autorizou a inclusão dos investimentos de um quantitativo de 10 (dez) dispositivos de retornos em nível nos trechos em duplicação da Rodovia BR-050/GO/MG concedido à ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A.

8. Em sequência, no âmbito do Processo nº 50500.300995/2016-19, por meio do Parecer Técnico nº 154/2017/COINF-URMG/SUINF (fl. 09 do documento SEI nº 5545262), de 06/07/2017, foram definidas as localizações dos dispositivos previstos para o segmento concedido da Rodovia BR-050/GO/MG, a saber:

Quadro 3: Retornos em nível aprovados na 1ª Revisão Extraordinária

Parecer Técnico nº 154/2017/COINF-URMG/SUINF			
ITEM	RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	TIPO
1	BR-050/GO	km 196+500	Duplo
2	BR-050/GO	km 131+500	Duplo
3	BR-050/GO	km 145+800	Simples
	BR-050/GO	km 150+600	Simples
4	BR-050/GO	km 171+000	Duplo
5	BR-050/GO	km 177+100	Duplo
6	BR-050/GO	km 195+000	Duplo
7	BR-050/GO	km 216+000	Duplo
8	BR-050/GO	km 259+700	Duplo
9	BR-050/GO	km 288+400	Simples
	BR-050/GO	km 289+100	Simples
10	BR-050/MG	km 196+500	Duplo

9. Quanto ao orçamento previsto para cada retorno em nível, a [Nota Técnica nº 003/2015/GEINV/SUINF](#) indica, com base no Relatório de Análise de Projeto nº 1687/2014, elaborado pela CPROJ/SUINF em 19/11/2014, o valor de R\$ 2.158.214,34 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), considerando a data-base de junho de 2014.

10. Entretanto, conforme consta no item 2.2.2.2 - Implantação de Retornos em Nível nos Trechos de Duplicação Rodoviária, do Relatório Técnico nº 13/2015/GEROR/SUINF (fl. 50 do documento SEI nº 2506077), de 09/03/2015, a Gerência de Regulação e Outorgas da Exploração de Rodovias (GEROR/SUINF) verificou que, após a aplicação do IRT de 1,13905, referente a abril de 2014, o valor atualizado do investimento, a preços iniciais do contrato (maio de 2012), seria de R\$ 18.947.466,61, o que corresponde a R\$ 1.894.746,66 por retorno em nível.

11. Cabe ressaltar que, por meio da 7ª Revisão Extraordinária e 3ª Revisão Ordinária, e em atendimento à determinação do TCU, foram excluídos da tarifa básica de pedágio os valores estimados (R\$ 1.894.746,66, a preços iniciais) referentes a 6 (seis) retornos em nível, de um total de 10 (dez) dispositivos incluídos na 1ª Revisão Extraordinária, uma vez que as obras ainda não haviam sido iniciadas pela Concessionária.

12. Além disso, o TCU determinou que os trechos duplicados deveriam contar com projetos executivos específicos, permitindo que os valores adicionais incorridos na execução dos retornos em nível fossem devidamente avaliados. Somente após essa apuração, com base na composição de custos do SICRO, os valores poderiam ser incorporados ao contrato de concessão.

13. Posteriormente, por meio do Despacho GEFOP (SEI nº 6270858), de 30/04/2021, foi solicitada à Coordenação de Instrução Processual (CIPRO) uma orientação sobre a validade da autorização da Diretoria da ANTT para a inclusão dos retornos em nível. Em resposta, o Despacho CIPRO (SEI nº 6868007), de 31/01/2023, manifestou-se no sentido de que, não havendo revogação do ato emanado da Diretoria Colegiada que autorizou a inclusão dos retornos, a autorização permanece válida.

14. Isto posto, encontram-se atualmente executados e com a devida validação (aprovação da GEENG) do projeto executivo e orçamento, o quantitativo de 08 retornos em nível, conforme abaixo:

Retornos em nível implantados					
ITEM	RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	TIPO	Aprovação	EXECUTADO
1	BR-050/GO	km 146+100	Simples	Parecer nº 654/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14354159)	SIM
2	BR-050/GO	km 150+600	Simples	Parecer nº 657/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14373814)	SIM
3	BR-050/GO	km 172+750	Duplo	Parecer nº 600/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14054491)	SIM
4	BR-050/GO	Km 195+000	Duplo	Parecer nº 651/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14349664)	SIM
5	BR-050/GO	km 216+300	Duplo	Parecer nº 715/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14731067)	SIM
6	BR-050/GO	km 260+000	Duplo	Parecer nº 721/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14757602)	SIM
7	BR-050/GO	km 287+700	Simples	Parecer nº 622/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14212111)	SIM
8	BR-050/GO	km 289+900	Simples	Parecer nº 624/2022/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 14212884)	SIM

15. Dessa forma, no âmbito da [12ª Revisão Extraordinária e 8ª Revisão Ordinária](#), considerando que já houve autorização da Diretoria da ANTT (Resolução nº 4.652, de 01/04/2015) para a

implantação dos retornos, foi inserido o Fluxo de Caixa Marginal 1 (FCM1) e os respectivos impactos dos retornos em nível executados pela Concessionária.

5.3.4. Alterações no Programa de Exploração da Rodovia – PER

128. As análises acerca das obras, serviços e demais obrigações estabelecidas no Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Concessionária foram realizadas pela GECON por meio da Nota Técnica nº 8658/2022/GECON/SUOD/DIR/ANTT (14732669), complementada pela Nota Técnica 2643/2023/COGEC-III/GECON/SUOD/DIR/ANTT (16673250). O quadro a seguir apresenta os itens do PER alterados, os quais foram inseridos no Fluxo de Caixa Marginal 1 (FCM1), e seus respectivos impactos.

Quadro 10: Impacto na TBP/km dos eventos considerados PER – FCM1			
Eventos	Item PER	Tipo	Δ Tarifa PI (R\$)
Fluxo de Caixa Marginal 1 (FCM1)			
Dispositivos de retorno em nível	1.3	Inv	0,00015
Custos Administrativos - Dispositivos de retorno em nível	4.3	COp	0,00001

V. ANÁLISE TÉCNICA

V.A. PROPOSTA

16. Por meio da Carta ECO050-GAC-0867-2024 (SEI nº 24660995), de 12/07/2024, a Concessionária informa que, dos 10 (dez) retornos anteriormente incluídos no contrato, 7 (sete) tiveram suas obras autorizadas pela ANTT e já se encontram totalmente implantadas e em pleno funcionamento.
17. Adicionalmente, a Concessionária solicita autorização para o início das obras do retorno localizado no km 196+500, considerando que seus projetos e orçamentos foram aprovados por esta Agência no início de 2023. A solicitação visa a posterior inclusão do reequilíbrio no processo de revisão extraordinária subsequente, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa nº 18/2023.
18. Posteriormente, mediante a Carta ECO050-GAC-0990-2024 (SEI nº 25433072), de 26/08/2024, a Concessionária solicita, em alinhamento com o Art. 46 da Resolução 6.000/2022, a formalização do Termo Aditivo Contratual.

V.B. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

19. A GEENG por meio dos Pareceres nº 142/2023/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 15803852) e nº Parecer nº 30/2023/COROR/GEENG/SUOD/DIR (SEI nº 15815915), concluiu pela **não objeção** à versão final do projeto executivo e orçamento de implantação de Retorno em Nível do km 196+500, da BR-050/GO, reencaminhado pela ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A.
20. Tal entendimento foi encaminhado por meio do Ofício SEI nº 7446/2023/COROR/GEENG/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 15927828), de 14/03/2023.

2. Sobre o assunto, encaminhamos cópia dos Pareceres da análise do projeto e do orçamento, evidenciando os resultados das análises.

DOCUMENTO	TIPO DE ANÁLISE	SEI	RESULTADO
-----------	-----------------	-----	-----------

Parecer nº 142/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR	Projeto Executivo	15803852	Não Objeção
Parecer nº 30/2023/COROR/GEENG/SUROD/DIR	Orçamento	15815915	Não Objeção

3. Após análise, verificou-se ainda algumas falhas conceituais no orçamento, todavia esta Gerência procedeu os ajustes necessários e, sendo assim, considerando o exposto nos pareceres supramencionados, cópia anexa, conclui-se pela não objeção à versão final do Projeto Executivo e Orçamento do Retorno em Nível localizado no km 196+500, da BR-050/GO.

21. Finalmente, em virtude da não objeção à versão final do projeto executivo e orçamento de implantação de Retorno em Nível do km 196+500, da BR-050/GO, foi emitida a Autorização de Início de Obra nº 262/2024 (SEI nº 24736021), em 18/07/2024.

V.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

22. O [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#) discorre o seguinte acerca da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, para alterações por iniciativa do poder concedente:

10.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, que incluem obras e serviços previstos nas Frentes de Recuperação e Manutenção, Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, Frente de Conservação e Serviços Operacionais, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

10.1.7 Durante a Concessão, o Poder Público poderá realizar investimentos no Sistema Rodoviário concedido, estejam ou não previstos no PER. Nesse caso, far-se-á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro conforme a subcláusula 22.5, em decorrência da alteração de obrigações a cargo da Concessionária.

(i) A alteração destes investimentos ao Contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

[...]

21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados a Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

[...]

21.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro;

[...]

22 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

22.1 Cabimento da Recomposição

22.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

22.1.2 A Concessionária somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima.

22.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste Contrato.

[...]

22.5 Fluxo de Caixa Marginal

22.5.1 O processo de recomposição de evento não sujeito a aplicação do Fator D e do Fator C será sempre realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, nos termos de regulamentação específica. **(Grifo nosso)**

23. Complementarmente, o PER determina que a Concessionária executará as Obras de Melhorias nos mesmos prazos fixados para a implantação das pistas duplas:

3.2.1.2 Obras de Melhorias

A implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas, correções de traçado, e melhorias em acessos deverá ocorrer de forma concomitante com a execução das Obras de Ampliação, de acordo com a localização e os quantitativos indicados a seguir.

As Obras de Melhorias deverão ser executadas nos mesmos prazos fixados para implantação das pistas duplas, conforme os respectivos trechos selecionados pela Concessionária para atendimento dos prazos indicados acima, observado o prazo específico para as vias marginais. A abertura para tráfego de um trecho duplicado deverá, necessariamente, ser acompanhada da abertura para uso de todas as melhorias relativas ao trecho.

Após a duplicação de cada subtrecho, a Concessionária terá até 12 (doze) meses para implementar as vias marginais referentes ao subtrecho duplicado, atendendo todas os Parâmetros Técnicos e Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e no Contrato.

24. Logo, o Contrato de Concessão prevê a inclusão de obras Extra-PER e seguindo a definição das Obras de Melhoria, é recomendado que os retornos em nível sejam implementados concomitantemente à duplicação da rodovia.

V.D. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

25. Sobre este assunto, temos que a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), também possibilita a inclusão de obra voltada à segurança viária, como o caso presente, via procedimento de Revisão Extraordinária, a saber:

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

[...]

Art. 41. Nas propostas de inclusão ou alteração de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, deverão ser considerados os respectivos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento, compensações ambientais e seguro de obra, entre outras obrigações indiretas.

Parágrafo único. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para custos supervenientes incorridos não contemplados inicialmente nos projetos aceitos.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I - determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes;

II - Consultar a Comissão Tripartite da rodovia, de forma não vinculante, sobre a adequação do projeto funcional em função de possíveis reflexos decorrentes de execução ou de sua implementação, sob a ótica dos lindeiros do interesse geral.

III - informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

IV - autorizar a elaboração de projeto executivo para obra ou serviço com preço de venda de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a preços correntes; e

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

[...]

Art. 45. A Superintendência competente analisará o projeto executivo acompanhado de orçamento e informará sua aceitação ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

[...]

Art. 59. Os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro, caso a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro seja cabível e ocorra pela modalidade tarifária.

§ 1º Para conversão do orçamento a preços iniciais, deverá ser considerado no reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês anterior a proposta de inclusão do investimento submetida a Diretoria, conforme regra de defasagem prevista em contrato de concessão.

§ 2º O preço global de referência da obra ou serviço deverá ter seu valor reajustado pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) entre o mês da data-base do orçamento do SICRO/DNIT até o mês anterior da proposta de revisão submetida à Diretoria.

[...]

Art. 231. Os estudos, projetos e orçamentos apresentados antes da vigência da presente Resolução e ainda não aceitos, regem-se pelas normas do tempo do seu protocolo, exceto quanto ao procedimento e aos prazos fixados no Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Art. 232. A tabela disposta no art. 57 terá validade de 1 (um) ano, após esse período a Superintendência deverá validá-la ou revisá-la, em ato próprio, devendo repetir o procedimento a cada 2 (dois) anos ou quando for necessária a sua atualização. (Grifo nosso)

26. Considerando o disposto na [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, temos que a revisão extraordinária é a via adequada para inclusão de impactos financeiros relacionados à segurança viária aos contratos de concessão, conforme excertos transcritos a seguir:

Revisão tarifária extraordinária

Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração;

[...]

§ 3º Para fins do disposto no § 1º, configura interesse público relevante a prevalência dos ganhos

imediatos à segurança viária, que justifique sua não realização em revisão quinquenal.

[...]

§ 4º Para fins do disposto no § 1º, configura emergencialidade, entre outras hipóteses devidamente justificadas:

[...]

II - implantação de dispositivo de proteção e segurança, passarela, controlador ou redutor de velocidade, realização de correção de traçado, ou área de escape, demonstrada a necessidade para manter e garantir a segurança viária, tendo em vista o crescimento real ou potencial dos índices de acidentalidade ou fatalidade no respectivo trecho;

III - obra ou serviço emergencial, para mitigar risco iminente ou remediar dano recente ao sistema rodoviário em razão de evento ocorrido dentro ou fora da faixa de domínio, observado o disposto na segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias;

27. Ainda, a [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#), que disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, esclarece sobre a necessidade de Termo Aditivo também para questões de alteração contratual que ensejam Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Revisão Extraordinária da TP, a saber:

Art. 4º A alteração do contrato de concessão associada a revisão extraordinária será instruída em autos próprios e formalizada mediante a celebração de termo aditivo, após autorização da Diretoria

§ 1º Havendo impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro, a sua recomposição será disciplinada no termo aditivo e será promovida em revisão.

[...]

REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS

Art. 12. A revisão extraordinária será processada a qualquer momento, de ofício por iniciativa da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod), nas hipóteses admitidas no contrato de concessão e no [art. 150 da Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023](#). (Redação dada pela [INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024](#)) [Redações Anteriores](#)

§ 1º O processo de revisão extraordinária consolidará os impactos econômico-financeiros dos eventos de desequilíbrio já apurados e definitivamente decididos nos respectivos processos administrativos.

§ 2º As obras de segurança viária de caráter emergencial, em conformidade com o art. 12, do [Decreto nº 10.648, de 12 de março de 2021](#), com o § 4º do art. 9º da [Portaria nº 512, de 29 de abril de 2021](#), e com o [art. 147 da Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023](#), poderão ser consideradas no âmbito da revisão extraordinária prevista nesta Instrução Normativa, sempre que demonstrada a contribuição para a redução do número de sinistros, assim como da severidade das lesões ocorridas ou a incidência de pontos críticos de travessia urbana no local, em especial, mas não exclusivamente, para as seguintes intervenções: (Redação dada pela [INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024](#)) [Redações Anteriores](#)

I - Dispositivo de proteção e segurança;

II - Passarela;

III - Controlador ou redutor de velocidade;

IV - Soluções tecnológicas; e

V - Áreas de escape.

VI - Investimentos para aumento da Resiliência Climática; e (Acrescentado pela [INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024](#))

*VII - Pontos de Parada e Descanso. (Acrescentado pela [INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024](#)) **(Grifo nosso)***

28. No que tange à previsão legal e normativa, há disposição para a inclusão de novas obras ao Contrato de Concessão. As obras de segurança viária, além de serem de interesse público, possuem

caráter prioritário na gestão das rodovias federais.

V.E. MÉRITO

29. A segurança viária figura como uma prioridade estratégica para a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, alinhada com a Política Nacional de Transportes do Governo Federal. Esta política deu origem ao programa inov@BR, lançado com o objetivo de promover a constante modernização das principais rodovias federais. O programa visa priorizar a segurança viária, a fluidez do tráfego e a implementação de tecnologias de ponta.

30. Sobre o assunto, a inclusão do Retorno em Nível tratado nessa nota tem por intuito permitir ao usuário movimentos de retorno dentro de distâncias consideradas razoáveis. Esta medida visa desestimular conversões irregulares que possam prejudicar a fluidez do trânsito e ocasionar acidentes, afetando diretamente a segurança viária na rodovia.

31. Outrossim, em face das obras de duplicação que estão sendo realizadas pela Concessionária, faz-se necessário que sejam considerados conjuntamente os dispositivos necessários à fluidez e segurança viária.

32. Ainda, tal retorno já foi discutido e aprovado pela diretoria colegiada da ANTT, na 1ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio, por meio da Resolução nº 4.652 de 01/04/15. Embora não tenham sido executados à época, sua finalidade e conveniência continua válida.

33. Isto posto, diante da manifestação favorável das áreas técnicas competentes, considerando a importância do tema vinculado à segurança viária, estando devidamente motivado, fundamentado e justificado o pleito da Concessionária, esta gerência entende a pertinência do pleito, amparado pelos aspectos contratuais e normativos para análise da viabilidade de inclusão dos investimentos

V.F. TERMO ADITIVO

34. Sobre o assunto, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), dispõe que a inclusão de serviço no Contrato de Concessão deve ser realizada via Termo Aditivo, conforme excerto a seguir:

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. (Grifo nosso)

35. Já a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) também trata de alteração contratual via Termo Aditivo, da seguinte forma:

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

36. Portanto, é necessário celebrar um Termo Aditivo ao contrato para incluir as novas obrigações no Plano de Exploração da Rodovia (PER). Assim, tendo em vista a aprovação do orçamento pela área técnica dessa Agência, a obra e o valor correspondente deverão ser formalmente incluídos ao contrato.

V.G VALOR

37. Conforme já mencionado o orçamento relativo ao Retorno em Nível ora em conteúdo foi aprovado por meio do Parecer nº 32/2023/COROR/GEENG/SUROD/DIR (SEI nº 15836368), de 10/03/2023, com valor de referência recomendado de **R\$ 8.984.208,75 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil duzentos e oito reais e setenta e cinco centavos), data-base abril/2022, conforme segue:**

9. Diante do exposto, conclui-se pela **não objeção** à versão final do orçamento projeto executivo e orçamento de implantação de Retorno em Nível do km 196+500, da BR-050/GO, reencaminhado pela ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A.

10. Depreende-se que a etapa de análise de conformidade técnica dos estudos e serviços foi considerada satisfatória, residindo apenas algumas divergências quanto aos preços dos insumos pétreos adotados no orçamento referencial e ao bota-fora indenizado, o que não impede a aceitação do projeto com valor indicativo da obra.

11. Desta feita, após as considerações julgadas pertinentes constantes no Orçamento Referencial (SEI nº15864163), tendo em vista que cabe à Administração Pública promover a celeridade processual para que se tenha duração razoável do processo administrativo e se chegue a uma decisão conclusiva, e em respeito aos princípios da economicidade e da modicidade tarifária na prestação de serviços públicos, a presente análise técnica resultou no valor de referência recomendado para a obra de **R\$ 8.984.208,75 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil duzentos e oito reais e setenta e cinco centavos), data-base abril/2022, após o ajuste realizado no orçamento, o qual não altera a solução de projeto apresentada pela Concessionária, conforme cronograma físico-financeiro indicado no quadro a seguir:**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERÍODO
			ANO 1
1	Implantação de Retorno em Nível do km 196+500, da BR-050/GO	R\$ 8.984.208,75	R\$ 8.984.208,75
		100,00%	100,00%

12. A remuneração do projeto executivo, apurada no montante de R\$ 521.282,26 (quinhentos e vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), data-base abril/2022, não foi considerada no computo do orçamento indicado no quadro acima e, portanto, deverá ser pleiteada posteriormente via prestação de contas, conforme preconiza o §7º do art. 2º da Resolução ANTT nº 3.651/2011.

38. Deste modo, conforme exposto no Art. 59 da Resolução ANTT nº 6.000/2022 - RCR-II, os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro do Contrato.

VI.H. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

39. Em caso de acolhimento do pleito, pelas instâncias superiores desta ANTT, devido o incremento de obrigação contratual, e, considerando o emprego da Revisão Extraordinária, a Concessionária fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do novo investimento, bem como, primeiramente, aos custos inferidos na elaboração do projeto executivo, e, posteriormente, pela implantação do Retorno em Nível.

40. A [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), que trata da gestão econômico-financeira dos contratos de concessão, estabelece a forma adequada de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, a saber:

Art. 80. As partes têm o direito de exigir a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, devendo a ANTT tutelá-lo de ofício.

Parágrafo único. Considera-se preservado o equilíbrio econômico-financeiro quando mantida a relação entre encargos e vantagens conforme definida pela proposta vencedora na licitação, observada a alocação de riscos.

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Art. 84. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de inclusões de obrigações não previstas originalmente nos contratos de concessão será calculado por meio do fluxo de caixa marginal.

Parágrafo único. Cada conjunto de eventos de desequilíbrio ou alterações contratuais considerados em revisão deverão ser inseridos em fluxo de caixa marginal, observado o WACC Regulatório vigente.

[...]

Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; (Grifo nosso)

41. Do exposto, após a celebração do termo aditivo, o valor correspondente será formalmente incluído ao contrato via Revisão Extraordinária subsequente. Em seguida, deverá ser realizado o ajuste do REEF da TP, após a conclusão da obra e incorporado à Tarifa de Pedágio por intermédio da Revisão Ordinária subsequente à conclusão mencionada.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

42. Considerando que esta Gerência procedeu com a verificação dos aspectos normativos, contratuais e regulamentares pertinentes ao caso, concluiu-se pela viabilidade do pleito, seguido do devido reequilíbrio econômico-financeiro.

43. É importante ressaltar, conforme detalhado nesta Nota Técnica, que a segurança viária é uma prioridade para esta Agência, alinhada à política nacional de transportes. Dessa forma, torna-se evidente que a inclusão de novo Retorno em Nível em pontos críticos, desempenha um papel fundamental na garantia da segurança viária nas rodovias concedidas.

44. Portanto, a inclusão dos Retornos em Nível por meio de uma Revisão Extraordinária não apenas se revela como uma medida necessária, mas também está em total consonância com o interesse público e alinhada ao que foi estabelecido no contrato de concessão e no arcabouço regulatório, sendo necessário submeter o presente processo à apreciação da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD, visando obter autorização para elaboração de projeto executivo nos termos da [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) - RCR-II, por tratar-se de novo encargo ao Contrato de Concessão.

45. A seguir, no quadro abaixo, apresentamos um resumo dos resultados alcançados nesta análise técnica.

Quadro 7 - Resumo da Análise

ITEM	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
VI.A.	MOTIVAÇÃO	?	A proposta da Concessionária foi apresentada de forma clara e com todos os elementos necessários a plena análise do caso.
VI.B.	MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS	?	Os projetos e orçamento receberam não objeção da GEENG.
-	EDITAL DE CONCESSÃO E ANEXOS	?	Não se aplica.
VI.C.	CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS	?	O contrato prevê a inclusão de obras Extra-PER com a possibilidade de alteração contratual.
VI.D.	ARCABOUÇO REGULATÓRIO	?	Possui enquadramento regulamentar
VI.E.	MÉRITO	?	Diante da manifestação favorável das áreas técnicas competentes, considerando a importância do tema, estando devidamente motivado, fundamentado e justificado o pleito da Concessionária, esta gerência entende a pertinência do pleito
VI.F.	TERMO ADITIVO	?	Sim, para inclusão dos novos valores e obrigações ao contrato.
VI.G.	VALOR	?	Os projetos e orçamento receberam não objeção da GEENG.
VI.H.	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	?	Sim, pois há inclusão de novos investimentos.

VI. CONCLUSÃO

46. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A., por ser apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada, fundamentada e justificada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

47. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências e demais documentos juntados aos autos.

48. Assim, após análise técnica subsidiada pelos autos que compõe o processo, manifestamo-nos pelo deferimento do pleito e pela viabilidade técnica e contratual da proposta da Concessionária. Entendemos que é conveniente, oportuno e de interesse público a inclusão deste investimento, por meio de um Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#), com o devido reequilíbrio econômico do investimento, a ser formalizado por meio de uma Revisão Extraordinária da Tarifa. Em seguida, deverá ser realizado o ajuste do REEF da TP, por meio de uma Revisão Ordinária.

49. Por fim, recomenda-se o envio da presente análise para conhecimento e manifestação da Concessionária com posterior encaminhamento dos demais trâmites pertinentes.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 10/03/2025, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 10/03/2025, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **30181893** e o código CRC **F344F894**.

